

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UFAC.002 - Página 1/5	
Título do Documento	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A LICITANTES E FORNECEDORES	Emissão: 30/10/2025 Versão: 2.0	Próxima revisão: 30/10/2027

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para adequada aplicação de penalidades a licitantes e fornecedores em contratação regidas pela Lei nº 13.303/2016 no âmbito do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atrasos injustificados na execução do contrato, sujeitando o contrato a multa mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

2. MATERIAL

- Computador com processador acima de Pentium III com 500 MHz e 128 Megas de Memória RAM; Sistema Operacional com navegador;
- Possuir acesso à Internet
- Sistema Eletrônico de Informação – SEI;
- Sistema de Cadastro de Fornecedores -SICAF;
- Regulamento de Licitação e Contratos da Ebserh – RLCE;
- Norma Operacional nº 7/2023;
- Lei nº 13.303, de 30 de Junho de 2016.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Realizar análise e verificar se constam os documentos relacionados abaixo:

- Incluir Ofício (conforme modelo disponibilizado no SEI – NUP: 27018887 - Modelo de formulário de ocorrências) enviado para a contratada/fornecedor com prazo para regularização da ocorrência de 5 (cinco) dias úteis;
- Incluir resposta ao formulário de ocorrências;
- Incluir cópia da ata de registro de preços (ARP), contrato ou edital, conforme o caso;
- Incluir cópia dos e-mails trocados com a empresa;
- Incluir proposta da empresa;
- Incluir Nota de Empenho, conforme o caso;
- Incluir e-mail de confirmação de recebimento da Nota de Empenho;
- Incluir Formulário de sugestão de penalidade (enviado pela área demandante), cópias de portarias de designação de fiscais e gestores e Parecer Referencial 04/2021;
- Incluir declaração de conformidade de processo com parecer referencial (incluído pelo Setor de Administração);
- Incluir relatório de instauração de processo administrativo de responsabilidade de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UFAC.002 - Página 2/5	
Título do Documento	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A LICITANTES E FORNECEDORES	Emissão: 30/10/2025 Versão: 2.0	Próxima revisão: 30/10/2027

penalidades com prazo de conclusão (incluído pelo Setor de Administração);

- Incluir despacho contendo informações acerca da Licitação Eletônica originária e Ata de Registro de Preços, conforme o caso (incluído pelo Setor de Administração).

3.2 Realizar os procedimentos listados abaixo:

- Elaborar notificação para fins de apresentação de defesa prévia (enviar por e-mail para o fornecedor) com prazo de 5 (cinco) dias úteis, caso o fornecedor não envie resposta em tempo hábil;
- Enviar notificação por AR, prazo para apresentar defesa prévia de 10 (dez) dias úteis (caso o fornecedor não responda);
- Publicar notificação no Diário Oficial da União, prazo para defesa prévia 10 (dez) dias úteis;
- Elaborar solicitação para área demandante, com informações se as irregularidades foram sanadas, prazo de 5 (cinco) dias úteis para resposta;
- Elaborar relatório conclusivo, e encaminhar para a Gerência Administrativa, que emitirá sua decisão quanto à aplicabilidade da sanção apontada e devolverá o processo para UFAC;
- Enviar decisão administrativa ao contratado para ciência e concessão de prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da decisão (caso o fornecedor não responda);
- Enviar decisão por AR (caso o fornecedor não responda no prazo de 10 dias úteis);
- Publicar decisão no Diário Oficial da União (prazo de 10 dias úteis);
- Elaborar relatório de recurso direcionado à autoridade julgadora em primeira instância (Gerência Administrativa), evidenciando se houve apresentação de fatos novos para complementar as justificativas apresentadas na defesa prévia (a autoridade avalia se as razões recursais serão acolhidas e decide se reconsidera ou não a penalidade imposta na decisão inicial. Se acolhida as razões recursais, a autoridade julgadora de primeira instância determinará pelo arquivamento do processo pelas retificações dos registros das sanções no SICAF);
- Realizar registro de penalidade, caso a decisão não tenha sido reconsiderada pela autoridade julgadora e enviar por e-mail para o fornecedor;
- Emitir checklist;
- Elaborar Termo de conclusão do processo;
- Enviar ao Setor de Administração para anexar ao processo pelo qual se deu a contratação.

3.3 Emitir Guia de Recolhimento (GRU):

- Acessar o link do SGA: <https://sga.ebserh.gov.br/> Sistema de Gerenciamento de Arrecadação;
- Preencher todos os campos obrigatórios;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UFAC.002 - Página 3/5	
Título do Documento	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A LICITANTES E FORNECEDORES	Emissão: 30/10/2025 Versão: 2.0	Próxima revisão: 30/10/2027

- Emitir a GRU, caso a sanção aplicada seja de multa, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para pagamento e enviar por e-mail ao fornecedor.

4. INFORMAÇÕES GERAIS

4.1 Seguir as orientações conforme os termos do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE acerca das sanções administrativas.

- Aplicar ao contratado as seguintes sanções pela inexecução total ou parcial do contrato:
 - Advertência, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
 - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo HULW-UFPB/EBSERH ou cobrada judicialmente;
 - A comissão emitirá GRU - Guia de Recolhimento da União para pagamento da multa devida pela empresa contratada, a partir da notificação final da decisão, a ser paga dentro de 30 dias;
 - Identificado o pagamento da multa a comissão enviará o processo para o Setor de Gestão Orçamentária e Financeira e Setor de Contabilidade para realização da baixa contábil;
 - Caso não seja identificado o pagamento da GRU sobre a multa, a Administração deverá proceder com o desconto de eventuais créditos em benefício da empresa contratada e, caso não existam créditos disponíveis, executar a garantia contratual, restando possível a cobrança judicial dos valores devidos na hipótese de não quitação da multa após os procedimentos listados;
 - As sanções aplicadas pelos hospitais e pela Administração Central terão abrangência no âmbito de toda a Rede Ebserh.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UFAC.002 - Página 4/5	
Título do Documento	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A LICITANTES E FORNECEDORES	Emissão: 30/10/2025	Próxima revisão: 30/10/2027
		Versão: 2.0	

5. REFERÊNCIAS

EBSERH. NORMA OPERACIONAL. NO.SGQVS.001. **Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais**. 3ª versão. Brasília, 2021.

EBSERH. NORMA OPERACIONAL – SEI nº 7/2023/DAI-EBSERH. **Apuração de irregularidades e aplicação de sanções a licitantes no âmbito da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/sei_sede-28062396-norma-operacional-sei.pdf/view>. Acesso em: 09 de outubro de 2023.

EBSERH. **Regulamentode Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view>. Acesso em: 09 de outubro de 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.303, de 30 de Junho de 2016**. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm>. Acesso em: 09 de outubro de 2023.

EBSERH. Parecer Referencial nº 4-2021-GTPR-SJAA-SCAD-CONJUR-PRES-EBSERH – **Apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades a licitantes e fornecedores – RLCE**. Pdf. Disponível em: <<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-de-servico/sede/2021/anexos/parecer-referencial-no-4-2021-gtpr-sjaa-scad-conjur-pres-ebserh-apuracao-de-responsabilidade-e-aplicacao-de-penalidades-a-licitantes-e-fornecedores-rlce.pdf/view>>. Acesso em: 09 de outubro 2023.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	01/11/2023	Elaboração do documento
2.0	30/10/2025	Revisão de documento



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UFAC.002 - Página 5/5	
Título do Documento	APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE PENALIDADES A LICITANTES E FORNECEDORES	Emissão: 30/10/2025	Próxima revisão: 30/10/2027
		Versão: 2.0	

Elaboração Irlana Cartaxo Freire de Gusmão Renan Balbino Silva Roseane Carla da Silva	Data: 30/10/2025 Documento assinado digitalmente gov.br IRIANA CARTAXO FREIRE DE GUSMAO Data: 05/12/2025 10:53:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Revisão Hendrio Henrique de Oliveira Santiago	Data: 30/10/2025
Validação Alecsandro da Rocha – Enfermeiro Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Assinado de forma digital por ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Dados: 2025.11.28 14:13:07 -03'00'	Data: 28/11/2025 Documento assinado digitalmente gov.br HENDRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTIAGO Data: 09/12/2025 10:32:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação <i>André Luis Coelho Fernandes</i> André Luis Coelho Fernandes Gerente Administrativo HULW-UFPB SIAPE 3383436	Data: <i>79/12/2025</i>